

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה טור פז

5407/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למשרת מילואים פעיל) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 9 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9, אחרי פסקה (ח6) יבוא :

"(ט6) תגמול למשרת מילואים פעיל, לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², וכמשמעותו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008³, ששירת בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951⁴."

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פרצה מלחמת חרבות ברזל והוכרז על מצב מיוחד בעורף מכוח חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951. לצד ההתמודדות של אזרחי מדינת ישראל עם האובדן הנורא והאבל הכבד, רבים מהאזרחים אשר נקראו לשירות מילואים מוצאים את עצמם קורסים תחת הנטל הכלכלי, שהפך כבד יותר עקב העובדה שאותם חיילי מילואים הפסיקו לעבוד ו/או הכנסתם נפגעה עקב השקעתם היחידה והמוחלטת בלחימה. מוצע לקבוע מתן פטור מלא ממס הכנסה עבור חיילי המילואים שהם אלו ששומרים עלינו היום והם אלו שישחבו את המשק על כתפיהם ביום שאחרי המלחמה. מוצע כי ההסדר יהיה בהוראת שעה לתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, התקופה שבה אותם חיילי מילואים עוצרים את חייהם ופרנסתם וכלכלתם נפגעת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מאיר כהן (פ/4925/25), על ידי חבר הכנסת אליהו רביבו (פ/4985/25) ועל ידי חבר הכנסת עידן רול (פ/5103/25). הצעת החוק זהה לפ/5103/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח תשס"ח עמ' 502.

⁴ ס"ח התשי"א, עמ' 78.